



Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo

tribuna do

RODOVIÁRIO



Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo

Diretor Responsável: Valdir de Souza Pestana

Abril / 2015

“LEI DA MORTE” ENTRA EM VIGOR NAS ESTRADAS DE TODO O PAÍS



O Governo Dilma Roussef não resistiu às pressões dos setores econômicos e sobrepôs à Lei 12.619, cuja essência maior era o de salvar vidas. A Câmara Federal aprovou proposta que, além de aumentar a carga horária dos caminhoneiros para até 12 horas por dia, diminui o tempo de repouso, regulamentado pela Lei do Descanso, em vigor desde 2012.

A Lei 13.103/2015 ou “Lei da Morte” foi aprovada sem dificuldades, desconsiderando todos os pareceres técnicos que provam as péssimas condições de trabalho e jornada de trabalho extenuante dos profissionais do volante.

Todos os esforços e comprometimentos da FTTRESP e demais entidades sindicais dos

transportes juntamente com instituições da saúde, trabalho e da justiça para que houvesse uma legislação com um “olhar” mais humano para os profissionais do volante acabaram em um ato de pura insensibilidade com a vida dos profissionais do volante e dos usuários das estradas, em geral. A LEI QUE SALVA VIDAS (12.619) praticamente não existe mais, em seu lugar a Lei 13.103 tem regras que priorizam valores menos nobres, mais uma vez erroneamente a visão economicista se sobrepõe à valorização do ser humano e ao respeito à vida.

O Brasil ocupa lugar de destaque no ranking dos países com maior número de acidentes de trânsito. As mortes nas estradas e vias são comparadas aos números de uma

guerra e os custos deste cenário de horror são astronômicos. Porém, nada disso foi considerado quando se promoveu as mudanças por pressões daqueles que detêm o poder econômico, sendo que a mais contundente e decisiva pressão foi a greve dos caminhoneiros autônomos bancada, sobretudo, pelo setor do agronegócio. As alterações são negativas, junto com elas assinou-se uma sentença de morte quando se estabeleceu uma jornada de trabalho que faz “vista grossa” para a obrigatoriedade do descanso.

A FTTRESP não esmoreceu sua luta. Para aqueles que desprezam o material humano, o movimento dos trabalhadores em transportes deixa um recado de que continuará resistindo ao que considera um atentado à vida.



“Impuseram-nos uma jornada de 12 horas seguidas, sendo oito horas regulares e quatro extraordinárias, desde que haja esta previsão em Acordo Coletivo de Trabalho.

A redação anterior da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) admitia a prorrogação de apenas duas horas extras. Dados da própria Polícia Rodoviária Federal apontam que o excesso de trabalho provoca cansaço físico e consequentemente acidentes de trânsito”, relatou Pestana, na Comissão de Direitos Humanos do Senado.

PARECERES TÉCNICOS SÃO IGNORADOS PELO GOVERNO

Dirigentes da CNTTT e a FTTRESP agendaram reuniões em vários ministérios com o intuito de apresentar sugestões de vetos a alguns artigos da Lei 13.103/2015. O fato é que todos foram pegos de surpresa, não houve tempo hábil para os encaminhamentos, pois nesse ínterim a **presidente da República sancionou a Lei a “toque de caixa”, desconsiderando as notas técnicas.** De qualquer maneira, os representantes dos trabalhadores mantiveram a agenda e enfatizaram às autoridades a realidade dramática dos profissionais do volante, com a apresentação de dados, inclusive, uma informação relevante da Polícia Rodoviária Federal sobre a redução de acidentes nas estradas no curto período de vigência da Lei 12.619.



Representantes dos trabalhadores em transportes participaram da reunião (24/02) com a diretoria e coordenação de saúde e segurança do trabalho do Ministério da Saúde. Na ocasião, os dirigentes sindicais apresentaram sugestões de vetos de alguns artigos no que concerne à sanção do PL 4246/2012, que posteriormente virou a Lei 13.103/2015.



Em reunião (03/03) com o Ministro Carlos Eduardo Gabas da Previdência Social, representantes dos trabalhadores em transportes José Calixto Ramos (NCST), Omar José Gomes (CNTTT), Geraldo A. Meireles (FTTRESP) e Luis Antônio Festino (NCST) ficaram cientes de que o Ministro não foi consultado pela presidente Dilma Rousseff sobre a sanção da Lei 13.103/2015 (denominada “Lei dos Caminhoneiros”), que trouxe enormes prejuízos para os trabalhadores do segmento;



Na reunião (04/03) com o Ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, dirigentes sindicais mostraram toda sua indignação com os fatos recentes da greve dos caminhoneiros, movimento orquestrado pelo setor econômico, que resultou na aprovação da Lei 13.103, diga-se de passagem, um retrocesso às conquistas obtidas na Lei 12.619.



Em Audiência Pública realizada segunda-feira (09/3) na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, presidida pelo Senador Paulo Paim (PT/RS), representantes da Nova Central Sindical e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, relataram que a sanção da Lei 13.103, sem vetos, retirou direitos dos trabalhadores (as) em transportes.

Valdir de Souza de Pestana, presidente da Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Estado de São Paulo (FTTRESP), adiantou que sua entidade que representa 84 sindicatos paulistas, junto com a CNTTT e federações em transportes de todo o País, devem ajuizar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) contra a Lei 13.103/2015, por modificar a jornada de trabalho dos motoristas que têm carteira assinada.



O Secretário de Assuntos Legislativo do Ministério da Justiça, Gabriel Sampaio, reuniu-se (18/03) com representantes dos trabalhadores em transportes para discutir os efeitos perniciosos da Lei 13.103, que segundo ele, foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff na base da “pressão”. De acordo com Omar José Gomes (Sr. Omar), presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestre (CNTTT) e vice-presidente Nacional da Nova Central, os trabalhadores (as) ficaram indignados com a postura irresponsável de sancionar uma lei que se sobrepõe a outra. A 12.619/2012 que garantiam alguns direitos trabalhistas e proporcionava mais segurança nas estradas e rodovias do país.

ADIN CONTRA A PORTARIA DO MTE QUE AUMENTOU ÍNDICE DE VIBRAÇÃO DE CORPO INTEIRO

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na contramão do movimento para assegurar direitos e qualidade de vida dos trabalhadores em transportes, através do reconhecimento do RISCO DE INSALUBRIDADE da categoria, publicou no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO a Portaria 1.297/2014 que estabelece como Limite de Tolerância para a exposição à vibração de corpo inteiro de 1,1 m/s.

Isto quer dizer que no entendimento do Ministro do Trabalho, Manoel Dias, só será considerada ATIVIDADE RISCO CAPAZ PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/APOSENTADORIA ESPECIAL/RISCO quando a vibração se der acima desse número. Em uma canetada foram desconsideradas mais de 50 avaliações oficiais

de vibração, onde os valores encontrados estão abaixo do índice citado acima.

Vale esclarecer que antes dessa malfadada Portaria o valor que se utilizava para vibração era equivalente a 0,63 m/s, ou seja, o MTE aumentou praticamente o dobro do valor limite até, então, praticado.

A FTTRESP, SINDICATO DOS CONDUTORES/SP, NCST e UGT, nas duas reuniões, solicitaram a imediata revogação ou suspensão da Portaria, mas foi negada pelo Ministro.

Diante da negativa, os representantes dos trabalhadores entraram com AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADIN) e, agora, aguarda parecer da Justiça favorável aos trabalhadores em transportes.

Notícias dos Sindicatos

SINDFICOT - VLP

Os trabalhadores da fiscalização prestigiaram as assembleias coordenadas pelo SINDFICOT-VLP e aprovaram a pauta de reivindicações que será o carro chefe das negociações salariais deste ano.

Na ocasião, realizou-se o sorteio da Scooter Honda Led 110, zero km. O fiscal da Viação Campo Belo, Álvaro Marcelo C. Ferreira, foi o ganhador do prêmio!

Grande conquista: uma PR de montadora!

O SINDFICOT-VLP e a SPTrans assinaram (31/03) o plano de metas que resultará no pagamento de uma das maiores Participação nos Resultados (PR) dentre as categorias de trabalhadores no transporte do nosso país.

Faltando computar apenas dois meses (março e abril), até o momento



as metas estão sendo atingidas. Se o quadro for mantido, cada empregado receberá a PR cheia, isto corresponde ao valor total de R\$4.200,00.

SIMTRATECOR

Apesar da agenda repleta de assembleias de campanha salarial dos trabalhadores em transportes dos diversos setores, a direção do SIMTRATECOR abriu um espaço para homenagear as trabalhadoras da categoria e esposa dos associados no Dia Internacional da Mulher. Mais de 200 companheiras tiveram um domingo (08/03) diferente (palestra, sorteio de prêmios, bingo e comes e bebes) realizado no local de eventos do Clube de Campo da Categoria.

Protocolada!

Pauta aprovada em assembleia pelos trabalhadores de cargas de Osasco e Região já foi protocolada no SETCESP, as negociações salariais serão a próxima etapa.



SIMTETAXIS/SP



Geraldo Alckmin, na sede do Palácio dos Bandeirantes, no último dia 13 de março.

Ceará apresentou uma pauta pontuando os problemas mais críticos da categoria como a falta de segurança e denunciando a concorrência desleal e irregular do "Carona Remunerada", por meio do aplicativo UBER.

O Governador, entendendo a situação dos taxistas, designou o Secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, que está discutindo com o companheiro Ceará medidas que visam solucionar os problemas.

Acompanhado do presidente da Federação, companheiro Pestana, o presidente do SIMTETAXIS/SP, Ceará, teve uma audiência com o Governador de São Paulo,

SINDICARGAS-SP

O Clube de Campo Sindicargas/SP é considerado uma referência em lazer com qualidade para os trabalhadores. Recentemente, autoridades políticas e dirigentes sindicais das entidades co-irmãs prestigiaram o evento de entrega de mais 10 apartamentos.

Agora, o Clube tem a oferecer um total de 36 apartamentos mobiliados. Ainda, foi inaugurado o "coreto", um espaço ao ar livre para recreações, danças, músicas e confraternizações. Um lugar convidativo para apreciar a natureza exuberante do lugar.



SINDBEB



O Sindicato deu o pontapé inicial da Campanha Salarial 2015 com a realização de uma grande assembleia, onde os trabalhadores(as) apreciaram e aprovaram a pauta de reivindicações que será, a partir de agora, negociado com o patronal do setor.

Na assembleia, foram sorteados vários prêmios, entre os quais, uma moto 0km somente para os trabalhadores associados e, também, para aqueles que aderiram recentemente à Campanha de Sindicalização promovida pelo Sindbeb nas bases.

SINDMAR/ATIBAIA

Os trabalhadores de cargas e do setor coletivo urbano e intermunicipal lotaram a sede do Sindicato para as assembleias de aprovação de pauta da campanha salarial 2015.

Os participantes ouviram do presidente José Martins dos Santos de que a grave conjuntura econômica e a crise política do País serão usadas pelo patronal para dificultar as negociações. Portanto, o movimento de luta deverá contar com uma dose extra de força e unidade da categoria em apoio ao SINDMAR para buscarem as melhorias que os trabalhadores anseiam.



OBS. - Em razão da necessidade da publicação do informativo da FTTRESP em caráter de urgência não foi possível contatar todos os filiados para a coluna "Notícias dos Sindicatos. Agradecemos a compreensão de todos.

PRESIDENTE DA FTTRESP TEM AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR ALCKMIN



O presidente Valdir de Souza Pestana foi recebido, em audiência, pelo governador Geraldo Alckmin, no Palácio dos Bandeirantes, na tarde de sexta-feira (13/03).

Na oportunidade, Pestana tratou de uma pauta voltada para os interesses dos trabalhadores em transportes. Entre os pontos

elencados, a legislação no trânsito e a participação de dirigentes sindicais nos DETRANS. Para o presidente da Federação é importante que a classe profissional tenha voz e vez neste órgão. **“As particularidades e os anseios dos trabalhadores devem constar da agenda de trabalho dos DETRANS de todo o Estado”.**



O Governador, sempre muito receptivo, considerou as solicitações e designou sua assessoria para fazer uma análise, comprometendo-se em dar uma posição muito em breve.

Ainda na reunião, o companheiro Ceará, presidente do SIMTETAXIS-SP, apresentou uma pauta com várias reivindicações para os taxistas, inclusive, cursos de qualificação profissional para a categoria.

Também, participaram da audiência Daniel Annenberg, diretor presidente do DETRAN/SP, e o assessor político do Governo, Wagner Pires.

FTTRESP encaminha ações em defesa da base do setor sucroalcooleiro e dos trabalhadores em transportes, em geral

Assuntos pertinentes às entidades de representação da base do setor sucroalcooleiro, em especial as OJs 315 e 419, estiveram na pauta das reuniões realizadas em Presidente Prudente/SP e Campo Grande/MS. Ainda, na discussão as questões da tercerização (PL 4330) e mudanças na Lei do Descanso que afligem os caminhoneiros.

Atendendo à convocação da FTTRESP, dirigentes dos sindicatos filiados e representantes de outras federações compareceram em número expressivo nos dois eventos.

O presidente da Federação, Valdir de Souza Pestana, fez um breve relato sobre o processo de representação dos trabalhadores em transportes do setor sucroalcooleiro que está com uma Assessoria Jurídica específica, em Brasília. Todos estão na expectativa que se faça Justiça, dando ganho de causa para os sindicatos profissionais do setor de transportes responsáveis pela organização das bases e quem deve representar de fato e de direito os trabalhadores.

As mudanças negativas estabelecidas na Lei do Caminhoneiro, como aumento das horas de jornada de trabalho, originou uma reunião coordenada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres (CNTTT) com representantes de todas as federações, inclusive, da FTTRESP.



CNTTT E FEDERAÇÕES DELIBERAM AÇÕES CONTRA A LEI DOS CAMINHONEIROS

A CNTTT realizou no dia (24/03), na sua sede social em Brasília, reunião com a direção das federações filiadas e o seu departamento jurídico para discutir e encaminhar uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN).

O foco da Ação será contra alguns artigos da Lei 13.103/2015 que foi sancionada recentemente pela presidenta Dilma Rousseff.

Uma nova reunião deve acontecer, em breve, para uma última avaliação antes de entrar efetivamente com a ação.



CÂMARA FEDERAL APROVA PL 4330

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO É QUESTÃO DE TEMPO NO BRASIL

A mais grave ameaça aos direitos trabalhistas desde a ditadura militar

O pior aconteceu e as conquistas históricas dos trabalhadores podem virar pó. Todos os nossos temores tornaram-se realidade com a aprovação (09/04) na Câmara dos Deputados, do PL 4330 de autoria do deputado Sandro Mabel do PMDB/GO que regulamenta a terceirização de serviços no Brasil.

Criticado pela maioria das entidades sindicais, mas apoiado pelos empresários nacionais, o texto é cercado de polêmicas. A principal delas é a permissão de que as empresas terceirizem não só atividades-meio (funções de apoio ao negócio central da empresa, como limpeza e vigilância, mas também atividades-fim.

O Plenário da Câmara aprovou o texto-base do projeto de lei por 324 votos a 137, mas alterações no texto-base e pontos mais controversos da proposta devem ser votados no próximo dia 14/04.

O projeto ainda tem de passar pelo Senado.

Não dá mais para “tapar o sol com a peneira”, este projeto de lei é nocivo aos trabalhadores, uma vez que coloca em risco direitos trabalhistas e ganhos salariais históricos, além de levar a uma substituição em larga escala da mão de obra contratada pela terceirizada.



03 PONTOS POLÊMICOS DO PROJETO DE LEI

Terceirização das atividades-fim

Responsabilidade da empresa

contratante sobre obrigações trabalhistas

Garantia dos direitos trabalhistas aos

terceirizados (em especial representação sindical)

Saiba o que o projeto de Lei legaliza

- Contratação de empresas terceirizadas nas atividades principais da empresa contratante, bem como nas atividades complementares. A empresa terceirizada pode subcontratar outra empresa, em um processo sem fim, para a realização dos serviços contratados, ou seja, em outras palavras são os “atravessadores de mão de obra”;

- Será permitida a contratação sucessiva dos trabalhadores por diferentes empresas prestadoras de serviços que prestam serviços à mesma contratante sucessivamente (neste caso os trabalhadores não recebem os direitos trabalhistas ao final de cada contrato);

- Não há vínculo empregatício entre a empresa contratante e os trabalhadores das empresas prestadoras de serviços. Isto permitirá que os trabalhadores terceirizados fiquem de fora dos dissídios coletivos e

tenham seus salários rebaixados. Resultará também na fragilização do movimento sindical, que representará um número menor de trabalhadores);

- A empresa terceirizada não tem nenhuma obrigação de estender aos seus trabalhadores os benefícios oferecidos aos trabalhadores das contratantes (atendimento médico, ambulatorial e de refeição, existentes na empresa);

ATENÇÃO! Os pontos citados acima destruíram profundamente os direitos trabalhistas e a organização sindical dos trabalhadores. Pelo presente e pelo futuro, a Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Estado de São Paulo convocam todos os trabalhadores do setor a unir forças com outras categorias para pressionar o Senado e a Presidente Dilma a vetar o PL 4330, evitando que este mal se instale na classe trabalhadora.

Ameaça da Terceirização assombra a classe trabalhadores desde a década de 90

O processo de terceirização no país avançou intensamente a partir da década de 90, no Governo Collor. Agora, o que se pretende é regulamentar a terceirização em toda a economia, inclusive no setor de transportes.

Levantamentos comprovam que os trabalhadores terceirizados recebem 27% a menos, mais de 70% tem menos direitos trabalhistas e a maioria trabalha três horas a mais que os contratados diretamente.

O único instrumento legal que regula a terceirização no país é o Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, mas sem força de lei. É neste vácuo legal que o projeto de lei 4330 tenta precarizar agora o maior número possível de trabalhadores.

O deputado federal Paulinho Pereira, preocupado com os danos da PL 4330, apresentou 04 (quatro) emendas com o intuito de minimizar os efeitos negativos não só da classe trabalhadora como também do movimento sindical brasileiro.

REUNIÃO COM FILIADOS DA FTTRESP DISCUTE INCONTISTUCIONALIDADE DA LEI 13.103/2015

O auditório da Federação ficou tomado de dirigentes sindicais das 84 entidades filiadas (27/04), com o propósito de aprofundar as discussões sobre a Lei 13.103/2015, mais conhecida como a "Lei do Caminhoneiro", e sua inconstitucionalidade.

Logo após a abertura dos trabalhos pela direção e corpo jurídico da FTTRESP, o assessor político e diretor da NCST, Luis Antônio Festino, fez uma explanação sobre os malefícios da Lei 13.103. Abordou as falhas no texto que sugere jornada de trabalho mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até 4(quatro) horas extraordinárias". A mudança é paradoxalmente contrária ao previsto no artigo 7º, inciso XIII da Constituição Federal, que faculta apenas a negociação coletiva para compensação de horários e redução de jornada, ou seja, não permite a ampliação de jornada de trabalho.

A verdade é que o Governo Dilma

Roussef cedeu à pressão dos caminhoneiros autônomos em greve, resultando em perdas irreparáveis no que concerne aos direitos dos trabalhadores em transportes, colocando por terra as conquistas anteriormente asseguradas na Lei 12.619 que priorizava a saúde e segurança do trabalhador.

O presidente Pestana foi muito crítico sobre as últimas decisões do Governo Federal e convocou as entidades do setor para reagir ao que considera um atentado contra a vida do profissional do volante e dos motoristas, em geral. "É o dinheiro se sobrepondo aos valores humanos".

Dando continuidade às discussões, o



coletivo jurídico formado por advogados da FTTRESP e dos sindicatos filiados terão reunião no próximo dia 24 de abril.

Campanha Salarial 2015

APROVADA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES

Na manhã do último dia 07 de abril, dirigentes dos sindicatos filiados participaram da assembleia que deliberou sobre as pautas de reivindicações dos trabalhadores dos setores rodoviários, cargas e fretamento.

Após as discussões sobre alguns pontos, o presidente da Federação, Pestana, colocou em votação o texto que foi aprovado por unanimidade. A partir de agora, as pautas serão o carro chefe das campanhas salariais, tendo a FTTRESP representando os inorganizados e os sindicatos, as suas respectivas bases.

Também, ficou acordada a manutenção dos membros da comissão do ano passado para as

próximas negociações.

A reunião ainda teve a visita ilustre do sr. Carlos Massa, o Ratinho do SBT, que junto com os seus assessores, abriu espaço aos trabalhadores em seu programa e apresentou o MASSACARD, um cartão de crédito com vários benefícios.

PL 4330!

Como não poderia deixar de ser discutido, o Projeto de Lei 4330 ou o "PL da Terceirização" foi alvo de debates entre os dirigentes que manifestaram preocupação com a precarização do trabalho e quais as possíveis consequências na organização sindical caso o texto, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, passe pelo Senado e pela Presidência da República sem vetos.



Mulheres em Transportes 2015 reúne mais de 150 companheiras

O auditório da Federação foi palco da oitava edição do "Mulheres em Transportes".

Mais de 150 companheiras prestigiaram o evento voltado para o Dia Internacional da Mulher (08 de Março!), com a realização de uma programação variada no último dia 28 de março.

A abertura do Encontro foi feita pela direção da Federação. Todos enalteceram o papel da mulher e sua importância na sociedade brasileira.

Depois, deram início às palestras. Com objetividade e simplicidade o grupo técnico em saúde do Hospital AC Camargo, Renata e Carlos, falaram sobre os vários tipos de câncer e as prevenções contra a doença.

Ainda, Maria Bernardo e Patrícia Moretti da PROLEG trataram dos desafios do sexo feminino em uma sociedade pautada pelo preconceito, Antônio Carlos Pereira usou o humor para nas relações familiares e as

multitarefa da mulher nos dias de hoje. Por fim, a personal stylist Maria Diva Nunes abordou com muita propriedade o conceito de moda.

Entre uma palestra e outra, foram sorteados brindes.

Após as atividades que se estenderam até o começo da tarde, nossas companheiras confraternizaram-se com um almoço acompanhado de atrações musicais.

